

3. 업무별 문제점 및 조치할 사항

조치요구서 - 1

개선 요구 / 권 고

1. 제 목 : 경매, 공탁금 정리, 소득기준 등 인수채권 관련 업무
처리기준 정비 필요
2. 소관부점 : 가계기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제15호 및 제16호에 따라 공사 무담보채권 및 담보부채권 관련 내규 개정 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 ‘내규’란 공사의 운영, 기본 방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범이므로 내규가 실제 적용에 어려움 있거나 명확하지 않은 경우 이를 개정할 필요가 있다.

한편, 담보부·무담보채권의 업무처리 시 「인수채권정리업무규정(이하 “인수채권정리규정”이라 한다)」과 그 세칙(이하 “인수채권정리세칙”이라 한다)에서

정하지 않는 내용은 인수채권정리규정 제110조에 따라 「수탁채권정리 업무요강(이하 “수탁채권정리요강”이라 한다.)」을 준용하되 인수채권 정리 업무의 성질과 내용을 감안하여 해석·적용한다고 되어 있는데

법제처 「법령 입안 심사 기준 2024」 제3편 제3장 제3호 라목1)에 따르면 ① 상위법령에서는 하위법령을 준용하지 않는다고 되어 있고, ② 실제적인 기준에 관한 입법 시 명확성 차원에서 준용 방식을 사용하기 보다 직접 관련 내용을 규정하도록 한다고 되어 있다.

또한, 인수채권정리규정 제10조 제1항에 따르면 채무관계인의 임의 변제금²⁾과 법적절차에 따른 배당금 등을 수령 시 가지급금³⁾·원금·이자의 순서에 따라 채권을 충당한다고 되어 있고 같은 조 제3항에 따르면 제1항에도 불구하고 무담보채권에 대한 임의변제금 수령 시 원금⁴⁾·가지급금·비용·이자의 순서에 따라 채권을 충당(표 1 참고)하되, 채무관계인에게 불리하지 않은 범위에서 충당순서를 달리할 수 있다고 되어 있다.

[표 1] 인수채권정리규정 상 충당순서 비교

구 분	충당순서
제1항 임의변제금* 및 법적절차에 따른 배당금	가지급금 → 원금 → 이자
제3항 무담보채권에 대한 임의변제금	원금 → 가지급금 → 비용 → 이자

* 무담보채권의 경우 제3항에서 언급하므로 사실 상 담보부채권에 대한 임의변제금

- 1) 제3편(법령의 체제와 개정·폐지 방식) 제3장(법령 용어와 표현) 3.(준용) 라.(준용 규정 시 유의사항)
- 2) 채무조정 분할상환금, 채무조정 없이 변제한 금액 등
- 3) 양도기관에서 발생한 비용
- 4) 가지급금·비용에는 이자가 발생하지 않아 이자가 발생하는 원금을 먼저 충당하는 것이 채무관계인에게 유리함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인수채권 관련 내규 및 채권 관리 현황을 점검한 결과

(1) 「인수채권정리업무규정」 및 「인수채권정리업무세칙」 정비 필요

인수채권정리규정 제43조 제5항에 따르면 담보권 실행 후 경매절차의 진행, 종결 및 취하 등 세부사항은 사장이 정한다고 되어 있으나

진행·종결의 경우 같은 규정 및 사장이 정한 인수채권정리세칙에 해당 내용이 없는 것으로 확인되었고, 취하의 경우 같은 규정 제48조에서만 정하고 있어 인수채권정리규정 제43조 제5항을 수정하거나 인수채권정리세칙에 추가할 필요가 있었다.

또한, 상기 경매진행·종결 외에도 경매기록 열람 등 경매업무에 대한 세부적인 사항이 인수채권정리규정 및 세칙에는 없고⁵⁾ 수탁채권요강⁶⁾에만 있어 업무 시 수탁채권정리요강을 준용하여야 한다.

그러나 이 경우 법제처 「법령 입안 심사 기준 2024」에서 정한 바와 달리 ^① 상위 내규인 규정에서 하위 내규인 요강⁷⁾을 준용하게 되고, ^② 직접 규정된 내용 없이 수탁채권요강을 준용할 경우 담당자가 이를 해석하여 적용해야 하므로 명확성 부족 및 ^③ 해당 조항의 존재여부를 인지하지 못할 수 있으며, ^④ 특히 수탁채권정리요강은 그 대상(금융회사로부터 회수 위임받은 채권)이 없어 2010년 이후부터 사실상 업무에 적용하지 않고 있으므로

5) 채권인수 후 경매사건의 기록열람(즉, 양도기관이 신청한 경매사건)에 대한 조항은 있으나 공사가 신청한 경매사건에 대한 열람에 대한 내용은 없음

6) 제52조(경매진행 촉진), 제65조(경매종결 보고 등), 제54조(경매사건기록 열람) 등

7) 수탁채권요강은 최초 제정 시 ‘규정’ 이었다가 ‘요강’으로 변경되었는데 현재는 ‘요강’에 해당하므로 결국 하위규정에 해당

경매업무에 대한 세부 사항 등을 인수채권정리규정 및 그 세칙에서 정확히 명시하도록 개정할 필요가 있다.

(2) 무담보채권 공탁금 등 채권충당 업무처리기준 설정·재안내 필요

가계기획처는 2020. 11. 12. 「공탁금 관련 채권충당업무처리기준」 안내(가계지원총괄처-38225)를 통해 배당 공탁금은 '배당기일' 기준으로 채권을 충당하고, 변제 공탁금은 공탁일 기준으로 채권을 충당하도록 안내하였다.

하지만 채권관리부점(가계지원처 및 12개 지역본부)의 공탁금 채권 충당 현황을 점검한 결과

[표 3] 부점별 공탁금 채권 충당 현황

부 점	구 분	채 권 충당순서*	채 권 충당일	보관금 이자충당
서울서부지역본부	배 당 · 변제 업무처리 동일	비용** → 원금	발생일 (가계기획처 기준과 동일)	잡이익
충북지역본부			수령보고 결재일	
강원지역본부				
대구경북지역본부			수령일	
대전충남지역본부				
부산지역본부				
서울동부지역본부				
인천지역본부				
경기지역본부				
경남지역본부			원금·비용 등	
전북지역본부				
가계지원처	배 당	비용 → 원금		잡이익
	변 제	원금 → 비용		원금·비용 등
광주전남지역본부	배 당	비용 → 원금		잡이익
	변 제	원금 → 비용		

* 이자 순서는 동일(가장 마지막)하므로 기재 제외

** 비용 및 가지급금은 구분 실익이 없으므로 합쳐서 '비용'으로 기재

상기 [표 3]과 같이 ① 변제공탁금⁸⁾ 충당순서가 부점마다 달랐고, ② 채권 충당일의 경우 대부분 가계기획처에서 안내한 발생일이 아닌 수령일 기준(또는 수령보고 결제일)을 기준으로 채권을 충당하고 있었으며, ③ 발생일로부터 수령일 동안 발생한 ‘보관금 이자⁹⁾’의 경우 ‘잡이익’ 처리 부점과 ‘원금·비용’으로 충당하는 부점이 각각 확인되어

합리적인 채권 충당 처리와 업무처리 통일성을 위해 공탁금 업무처리 기준을 명확히 설정 및 채권관리부점에 안내할 필요가 있는 것으로 판단된다.

(3) 채무자 소득 기준 완화 필요

「주택담보부채권 채무자 지원규정」 제3조 제1호 라목에 따르면 지원 대상자인 ‘주택담보부채권 채무자’는 부부합산 연소득 7천만 원 이하에 해당하는 사람을 말한다고 되어 있는데 공사는 연소득을 소득금액증명원 상 지급받은 총액(이하 “과세 등 적용 전”이라 한다)을 기준으로 하고 있다.

하지만, 다른 채무조정 제도의 경우 ① 신용회복위원회(이하 “신복위”라 한다) ‘주택담보대출 담보권 실행유예’ 지원대상은 공사와 동일한 부부합산 연소득이 7천만 원 이하¹⁰⁾이나 연소득을 세전 소득에서 소득세, 주민세, 건강보험료 등을 제외한 실수령액을 기준으로 하고 있고, ② 법원 ‘개인회생’의 경우에도 소득을 소득세, 주민세, 건강보험료 등을 공제(이하 “과세 등 적용 후”라 한다)한 금액으로 보고 있으므로

8) 배당공탁금의 경우 충당순서(비용 → 원금 순) 전지역본부 동일

9) 「공탁금의 이자에 관한 규칙」 제2조에 따르면 공탁금의 이자는 연 1만분의 35

10) 금융위에서 2020. 1월 발표한 「주담대 연체 서민을 위한 채무조정 지원강화 방안」에서도 공사와 신용회복위원회 지원요건이 동일한 것처럼 발표됨

		차주소득	주택가격	
신복위 (특례조정)	생 략	부부합산 7천만 원 이하	시가 6억원 이하	생 략
캠 코		부부합산 7천만 원 이하	시가 6억원 이하	

[표 2] 제도별 연소득 기준 비교

구 분	기 준	목 적
신복위 '주택담보대출 담보권 실행 유예'	과세 등 적용 후	채무조정
법원 '개인회생'	과세 등 적용 후	채무조정
기타) 한국주택금융공사 '보금자리론'	과세 등 적용 전	대 출

채무자 지원(채무조정) 강화 및 민원¹¹⁾ 방지를 위해서 공사도 연소득¹²⁾을 '과세 등 적용 후' 기준으로 완화하는 것을 검토할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계기획처는 감사 결과에 따라 인수채권 관련 내규를 정비하고 공탁금 채권충당 업무처리 기준 및 소득 기준을 설정·안내 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 경매진행 등 관련 업무처리기준은 「인수채권정리 업무규정」·「인수채권정리업무세칙」에서 직접 규정하도록 해당 내규들을 개정하고, 공탁금 등 채권충당 업무처리 기준을 명확히 설정 및 재안내 하는 등 적절한 인수채권 관리 방안을 마련하시기 바라고 (개선)

채무자 지원(채무조정) 강화 및 민원방지를 위하여 「주택담보부채권 채무자 지원규정」 등에 적용되는 소득을 '과세 등 적용 후' 기준으로 완화하는 것을 검토하시기 바랍니다. (권고)

11) 실제 “공사와 신용회복위원회가 공동협약에 따라 주택담보대출 연체 서민차주의 채무조정 지원강화방안 제도를 시행하면서도 공사와 신용회복위원회가 근로자 소득기준을 서로 다르게 (과세 등 적용 전 ↔ 과세 등 적용 후) 적용하고 있어 불합리하다”는 민원이 접수 됨(2025. 1. 6.)

12) 연소득은 무담보 종합채무조정지수 산정에도 반영됨